

R.G. N. 35596/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Caprara	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35596/2023 promossa da:

Parte_1 **(C.F. *C.F._1*)**, nato a ROMA (RM) il 24/02/1958,
rappresentato e difeso dall'Avv. GERVASI NICOLETTA, con elezione di domicilio presso lo studio
del difensore

RICORRENTE

contro

CP_1 **(C.F. *C.F._2*)**, nata a ROMA (RM) il 19/12/1961,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARUSO MARCO e IABONI BEATRICE, con elezione di
domicilio presso lo studio dei difensori;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione

CONCLUSIONI: come rassegnate in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20/07/2023 *Parte_1* adiva l'intestato Tribunale al fine di
sentire modificate le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Roma con decreto
di omologa del 20.12.2006, successivamente modificate con decreto emesso dal Tribunale di Roma

in data 03.07.2009; a sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione familiare e chiedeva pertanto l'accoglimento delle spiegate domande.

CP_1, nel costituirsi in giudizio, rappresentava di aver raggiunto un accordo con la controparte e chiedeva pertanto l'accoglimento delle condizioni come concordate, avanzando istanza di trattazione cartolare dell'udienza già fissata;

il Giudice Delegato, accoglieva la suddetta istanza e fissava l'udienza cartolare dell'01.02.2024;

con note scritte per la suddetta udienza le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni concordate così come di seguito integralmente riportate: *“1) revocare l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1 a far data dalla notifica del ricorso ex artt. 473bis. 29 c.p.c. e conseguentemente, del relativo ordine di pagamento al datore di lavoro del sig. Parte_1”*.

Il Giudice Delegato rimetteva quindi la causa alla decisione del Collegio.

Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali altre clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.

In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, a modifica del decreto di omologa del 20.12.2006, come successivamente modificato con decreto del 03.07.2009:

- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'01.02.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;

Così deciso in Roma in data 12/02/2024

Il Giudice rel.

Dott.ssa Maria Vittoria Caprara

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi